

خامساً: الائتمان الممنوح مقابل الراتب^١**١- تعريفات:-**

لأغراض تطبيق هذه التعليمات تعرف الكلمات والعبارات أدناه أينما وردت هذه التعليمات على الوجه التالي:

١/١ الائتمان الممنوح مقابل الراتب:

هو الائتمان الممنوح للأفراد العاملين بالقطاعين العام أو الخاص في شكل قروض أو تمويل إسلامي أو من خلال بطاقات الائتمان وفقاً للسقوف المحددة في هذه التعليمات ويسدد بالخصم على رواتب هؤلاء الأفراد باعتبارها مصدر السداد الوحيد أياً كان الغرض من التمويل.

٢/١ الراتب الإجمالي:

يقصد به الراتب الأساسي للعميل مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والذي يرد بصفة منتظمة بحساب العميل بالبنك.

٣/١ صافي الراتب الإجمالي:

يقصد به الراتب الإجمالي بعد خصم جميع الاستقطاعات الشهرية المنتظمة سواء كانت في شكل التزامات على العميل للبنك أو لبنوك أخرى أو لأي جهة أخرى.

٤/١ إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب:

يقصد بها إجمالي الالتزامات الشهرية المترتبة على العميل ويكون مصدر سدادها راتبه وتشمل:

أ. الاستقطاعات الشهرية المنتظمة من الراتب مقابل سداد جميع الالتزامات المترتبة على العميل تجاه البنك من قروض وبطاقات ائتمان وسحب على المكشوف وخلافه، وكذلك جميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه البنوك الأخرى والتي يمكن الاستعلام عنها من مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير بموجب تعهدات دفع أو مدفوعات منتظمة كالإيجارات.

ب. ٥٠% من أقساط الديون المنتظم سدادها لعملاء آخرين ويكفلها العميل مقابل راتبه.

ج. ١٠٠% من أقساط الديون غير المنتظمة لعملاء آخرين ويكفلها العميل مقابل راتبه.

٥/١ سعر المصرف المركزي:

هو سعر فائدة الاقتراض من المصرف المركزي QCB Lending Rate.

^١ التعميم ٢٠١١/٣٦ تاريخ ٢٠١١/٤/١٠ (إلى جميع البنوك)

٢- الحدود القصوى للائتمان الممنوح مقابل الراتب:

للمقيمين	للمواطنين القطريين	
٤٠٠ ألف ريال وما زاد عن ذلك يكون مغطى بحجز مكافأة ترك الخدمة لموظفي الحكومة فقط بموجب كتب رسمية من جهة العمل وبحيث لا يزيد القرض أو التمويل عن مليون ريال في جميع الأحوال.	٢ مليون ريال	(١) القروض والتمويل الإسلامي - الحد الأقصى لما يمكن منحه من قروض أو تمويل شاملاً الأصل والفائدة أو العائد
٤ سنوات	٦ سنوات	- أقصى مدة للقرض أو التمويل
سعر المصرف + ١,٥ %	سعر المصرف + ١,٥ %	الحد الأقصى للفائدة أو العائد (المعدل السنوي على الرصيد المتناقص)
٥٠ % من إجمالي الراتب	٧٥ % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط	إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب
مثلي صافي إجمالي الراتب	مثلي صافي إجمالي الراتب	(٢) بطاقات الائتمان - الحد الأقصى لسقف السحب
١ % شهرياً	١ % شهرياً	- الحد الأقصى للفائدة أو العائد
¼ % شهرياً	¼ % شهرياً	- الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات الخاصة بالمديونيات الناشئة عن بطاقات الائتمان فقط

٣- الضوابط العامة للائتمان الممنوح مقابل الراتب:

- ١/٣ لا يجوز للبنك منح الائتمان مقابل الراتب سواء في شكل قروض أو تمويل أو بطاقات الائتمان إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.
- ٢/٣ لا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد إلا وفقاً للشروط التالية:
- أ. يجب على البنك الذي توجد لديه المديونية الحصول على تعهد من البنك الآخر الذي ستحول إليه المديونية بالتزامه بسداد كافة التزامات العميل من قروض وجاري مدين وتمويل إسلامي وخلافه وكذا التزاماته التي تتعلق ببطاقات الائتمان الممنوحة له من البنك سواء كانت التزامات مستحقة السداد أو لم تستحق بعد وكذلك أية سحبيات أو مشتريات لم تصدر بها فواتير أو مطالبات بعد وكذلك أية التزامات يسدها البنك نيابة عن العميل ناشئة عن تعهدات صادرة من البنك لجهات أخرى مثل بنك قطر للتنمية أو أي جهات أخرى بالدولة.
- ب. ألا يكون العميل الذي يطلب تحويل مديونيته كفيلاً لعميل آخر في البنك إلا في حالة تعهد البنك المحول إليه المديونية بتغطية أية متطلبات عن تلك الكفالة للبنك المحول منه المديونية.
- ج. أن يصدر البنك الذي ستحول منه المديونية (الذي يرد إليه الراتب) بياناً يتضمن كافة التزامات العميل لديه سواء المباشر منها أو غير المباشر مع عدم الممانعة من تحويل الراتب إلى البنك الجديد مقابل إصدار الأخير التعهدات المطلوبة السابق بيانها.
- د. يجب على البنك المحول إليه المديونية الالتزام بالسقوف المقررة من المصرف بشأن الائتمان الممنوح مقابل الراتب وعدم منح التمويل إلا بعد ضمان تحويل الراتب إليه.
- ٣/٣ لا يجوز للبنوك تحصيل أي رسوم أو عمولات من العملاء بالإضافة إلى الحد الأقصى للفائدة أو العائد المقرر بهذا التعميم.

٤/٣ تحديد^٢ واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب:

- ١/٤/٣ يجب على البنوك التجارية التقليدية أن تلتزم بالتالي عند تحديد سعر الفائدة واحتسابها على القروض مقابل الراتب:-

أ- بالنسبة للقروض الجديدة يحدد سعر الفائدة في عقد القرض المبرم مع العميل على أساس سعر المصرف المركزي بالإضافة إلى هامش محدد لا يجاوز الحد الأقصى المقرر للهامش ويمكن للبنك زيادة سعر الفائدة خلال فترة سداد القرض في حالة زيادة سعر المصرف المركزي شريطة ألا يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة أقساط السداد أو مدة القرض عن السقف المقرر لهما، في حالة انخفاض سعر المصرف المركزي خلال فترة السداد

^٢ كتب أرسلت إلى البنوك بتاريخ ٢٠١١/٥/١١

^٣ صدر تعميم رقم ٢٠١١/٦٣ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٢ (إلى جميع البنوك) دون صفحة ١٠٦ بند ٦ بشأن ما ورد في الفقرة (٤) من بند ثالثاً أعلاه

فيجب على البنك تخفيض سعر الفائدة وفقاً لذلك، ولا يجوز زيادة الهامش المحدد والمتفق عليه في عقد القرض.

ب- بالنسبة لأرصدة القروض القائمة وقت صدور هذا التعميم يجب على البنك تخفيض سعر الفائدة عليها وفقاً لسعر المصرف المركزي مع هامش لا يزيد عن الحد الأقصى المقرر وفي حالة زيادة سعر المصرف فيما بعد يمكن للبنك تطبيق ما سبق إيضاحه أعلاه.

٢/٤/٣ يجب على البنوك الإسلامية الالتزام بآلية تحديد سعر العائد المقررة في هذا التعميم عند تسعير عقود التمويل مقابل الراتب الجديدة أما بالنسبة لأرصدة التمويل القائمة وقت صدور هذا التعميم فإنه في حالة عقود التمويل المتفق فيها على تغيير قيمة العائد على فترات زمنية محددة (مثل بعض عقود الإجارة المنتهية بالتملك أو أي عقود تمويل أخرى) فإن على البنك تخفيض نسبة العائد في الفترات الزمنية المقبلة بما يتوافق مع سعر المصرف المركزي، أما في حالة زيادة سعر المصرف المركزي فإنه يمكن للبنك زيادة سعر العائد شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تجاوز قيمة أقساط السداد أو مدة التمويل عن السقف المقررة، أما بالنسبة لعقود التمويل التي لا تسمح بتغيير قيمة العائد مثل التمويل بالمربحة فإنه في حالة إعادة هيكلة هذا التمويل يجب على البنك مراعاة آلية تحديد السعر المقررة في هذا التعميم.

٥/٣ بالنسبة للمديونيات الخاصة ببطاقات الائتمان سواء القائمة أو الجديدة يجب أن يطبق عليها سعر الفائدة المقرر في هذا التعميم اعتباراً من تاريخه.

٦/٣ بالنسبة للبنوك التي منحت عملائها بطاقات ائتمان بدون تحويل رواتبهم إلى البنك يمكن استمرار العمل بهذه البطاقات لحين انتهاء آجالها ولا يجوز للبنك تجديد هذه البطاقات إلا بتحويل الراتب أو بوجود مصادر سداد منتظمة محولة إلى البنك أو ضمانات نقدية تغطي السقف الائتماني للبطاقة والفائدة.

٧/٣ يجب الإفصاح للعملاء بشكل واضح وبشفافية عن شروط القروض أو التمويل أو بطاقات الائتمان وأسعار الفائدة (العائد) وذلك في العقود المبرمة معهم وفي مكان بارز في قاعات التعامل بالبنك وعند الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

٨/٣ لا يجوز منح قروض أو تمويل أو سقف ائتمانية لبطاقات الائتمان يكون مصدر سدادها الراتب إلا في حدود السقف والضوابط المقررة في هذا التعميم ما لم تكن هناك مصادر سداد إضافية أو ضمانات نقدية أو عينية قوية تغطي الائتمان وفوائده (العائد عليه) وفي هذه الحالة لا يتم توصيف هذا الائتمان على أنه ائتمان مقابل الراتب ولكن يتم توصيفه وفقاً لمخاطر مصادر السداد والضمانات (مثل تمويل عقاري أو استثماري أو خلافة) ويراعى في منحه الالتزام بتعليمات إدارة مخاطر الائتمان وأي تعليمات ذات علاقة مثل تعليمات التمويل العقاري أو أي تعليمات أخرى.

٩/٣ شيكات الضمان مقابل قروض الراتب: -

٤ لا يجوز أخذ شيك أو أكثر كضمان بإجمالي قيمة القرض أو التمويل أو سقف بطاقة الائتمان أو بقيمة الأقساط التي ينبغي أن تسدد بالخصم على حساب الراتب ويستثنى من ذلك التمويل أو بطاقات الائتمان الممنوحة لغير القطريين بهدف تيسير مهمة البنك في متابعة تحصيل ديونهم، حيث يجوز للبنك الحصول على شيكات بقيمة أقساط التمويل مقابل الراتب الممنوح للعملاء من غير القطريين وشيكات بقيمة سقوف بطاقات الائتمان الممنوحة لهم بضمان الراتب وفقاً للضوابط التالية:

أ. أن تكون الشيكات غير موقعة على بياض ومستوفاة الأركان والبيانات وفقاً للتعليمات والقوانين السارية في هذا الشأن.

ب. أن يتم إعدام الشيكات المتعلقة بالأقساط التي يسدها العميل أو بالسقوف الملغاة للبطاقات الائتمانية.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠١٢/٢/٢٦).

١٠/٣ بالنسبة للقروض أو التمويل أو بطاقات الائتمان الممنوحة للمقيمين مقابل رواتبهم يجب مراعاة ما يلي:

- وجود إقامة سارية للعمل بقطر.
- الحصول على عدم ممانعة من جهة العمل مع تحويل الراتب والمستحقات ومكافأة ترك الخدمة للبنك ويراعى بصفة خاصة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على تعهد من جهة العمل بعدم تحويل الراتب والمستحقات إلى أي بنك آخر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من البنك.
- في حالة قروض أو تمويل شراء السيارات يراعى أن لا تزيد قيمة أصل القرض أو التمويل بدون الفائدة أو العائد عليه عن ٨٠% من قيمة السيارة مع رهن السيارة لصالح البنك وتوكيله بالبيع المباشر لها في حالة التعثر عن السداد وإبلاغ الجهات الأمنية بعدم السماح بخروج السيارة من البلاد إلا بتصريح من البنك.

٤- إعادة جدولة الائتمان الممنوح مقابل الراتب:

يمكن للبنوك إعادة جدولة أو هيكلة أرصدة القروض أو التمويل المنتظم في السداد القائمة لديها وقت صدور هذا التعميم بغرض تخفيض الأقساط الشهرية المستقطعة من الراتب بما يتوافق مع السقوف المقررة في هذا التعميم حتى لو أدى ذلك إلى زيادة مدة التمويل عن المدة المقررة ودون أن يترتب على ذلك تصنيف هذه القروض أو التمويل كديون غير منتظمة، أما بالنسبة للقروض أو التمويل غير المنتظم ففي حالة إعادة جدولته أو هيكلته وفقاً لما سبق ذكره يظل تصنيفه ضمن الديون غير المنتظمة إلى أن يعاد تقييمه وفقاً لتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن، ويشترط في جميع الأحوال أن تراعي البنوك عدم استغلال ذلك في إجراء

٤ تعميم ٢٠١٢/٢٠ تاريخ ٢٠١٢/٢/٢٦ (إلى جميع البنوك) عدلت الفقرة (٩) سابقاً من التعميم ٢٠١١/٣٦

إعادة الجدولة لأغراض أخرى مثل زيادة قيمة القرض أو تدويره أو منح قرض جديد، وينبغي أن تلتزم البنوك بالموضوعية والشفافية عند تطبيق تعليمات المصرف المركزي .

٥- أمور أخرى:

- ١ - يجب على البنوك تطبيق السقوف والضوابط الواردة بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه.
- ٢ - سوف يتم فرض الغرامات المالية المقررة وفقاً لقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ على البنوك المخالفة.

٦- الفائدة (العائد) على الائتمان الممنوح مقابل الراتب^٥:

بالإشارة إلى تعميم المصرف المركزي رقم (٢٠١١/٣٦) بشأن الائتمان مقابل الراتب، وفي ضوء ما ورد بالفقرة (٤/٣) من التعميم المبين في الصفحة (١٠٣) فيما يتعلق بتحديد واحتساب الفائدة أو العائد على التمويل مقابل الراتب، يجب على البنوك التقيد بالتالي:

١. تخفيض سعر الفائدة أو العائد وفقاً لسعر المصرف المركزي والحد الأقصى للهامش المحدد بالتعميم على جميع القروض والمديونيات الخاصة ببطاقات الائتمان التي منحت بعد أو قبل صدور التعميم رقم ٢٠١١/٣٦ تاريخ ٢٠١١/٤/١٠ ، والتي ينطبق عليها تعريف وسقوف وشروط الائتمان مقابل الراتب سواء تلك المحددة وفقاً للتعليمات الحالية أو وفقاً للتعليمات السابقة بما في ذلك القروض المخالفة للتعليمات ، على أن يسري السعر المخفض بأثر رجعي من تاريخ صدور التعميم رقم ٢٠١١/٣٦ مع مراعاة أي تغيير لاحق في سعر المصرف من تاريخ التغيير ، ويسري ذلك على البنوك الإسلامية مع مراعاة ما ورد بالفقرة (٢/٤/٣) من التعميم بتخفيض سعر العائد وفقاً لمتطلبات التعميم على حسابات التمويل المتفق على تغيير قيمة العائد عليها بشكل دوري (مثل التمويل بالإجارة أو أي عقود تمويل أخرى) أو حسابات التمويل المعاد جدولتها .

٢. إشعار العملاء كتابياً أو بأي وسيلة من وسائل الإشعار الالكتروني بسعر الفائدة/العائد الجديد وتاريخ سريانه وأثره على قيمة التمويل أو القسط، في كل مرة يتم فيها تغيير سعر الفائدة وفقاً لتغير سعر المصرف المركزي.

٣. تحري الموضوعية والشفافية عند الإعلان عن أي نوع من أنواع التمويل مقابل الراتب بما يتوافق مع تعليمات المصرف المركزي، وأن يوضح في الإعلان سعر الفائدة أو العائد السنوي على الرصيد اليومي للقرض أو التمويل بما لا يتجاوز سعر الفائدة أو العائد السنوي المحدد في تعليمات المصرف (سعر المصرف + ١,٥ % كحد أقصى) مع بيان أن هذا السعر قابل للتغيير وفقاً لتغير سعر المصرف المركزي .

^٥ تعميم رقم ٢٠١١/٦٣ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٢ (إلى جميع البنوك)

يجب على جميع البنوك التقيد التام بهذه التعليمات وسوف يتم فرض غرامات مالية على البنوك المخالفة اعتباراً من تاريخه ٢٢/٨/٢٠١١ .

٧- عمولة السداد المبكر على الائتمان الممنوح مقابل الراتب^٦:

١. الحدود القصوى للعمولات والرسوم على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية والواردة بالملحق رقم (١٥٥) لا تسري على الائتمان الممنوح مقابل الراتب لوجود تعليمات خاصة بشأن هذا النوع من الائتمان تحظر تحصيل أي رسوم أو عمولات بالإضافة إلى الحد الأقصى للفائدة وفقاً لما ورد بالفقرة (٣/٣) من الصفحة (١٠٣) من كتاب التعليمات.
٢. يجب على البنوك الامتناع عن تحصيل عمولة السداد المبكر أو أي رسوم أو عمولات أخرى على حسابات الائتمان مقابل الراتب.

٨- مشروع الفيلات المدعومة من الحكومة^٧:

- يرغب بنك قطر للتنمية منح المواطنين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من برنامج الإسكان تمويل عقاري من الحكومة بقيمة (١,٢) مليون ريال قطري وعلى أن تقوم البنوك العاملة بالدولة بمنح تمويل إضافي لتغطية الفرق بينه وبين تكلفة العقار المطلوب تمويله وفقاً للشروط الآتية:
- ١/٨ مبلغ التمويل الإضافي المطلوب (١,٨) مليون ريال قطري.
 - ٢/٨ فترة السداد بواقع (٣٢) عام متضمناً فترة سماح لا تزيد عن عامين.
 - ٣/٨ سعر الفائدة /العائد متغير بحد أقصى وفقاً لسعر فائدة الإقراض لمصرف قطر المركزي (QMRL).
 - ٤/٨ الأقساط الشهرية لا تتجاوز (١١) ألف ريال قطري شهرياً منها ٣٤٠٠ ريال قطري قسط بنك قطر للتنمية.
 - ٥/٨ عند تحديد الحد الأقصى للتمويل الممنوح مقابل الراتب يجب أن تتراوح إجمالي الأعباء الشهرية المستقطعة من راتب العميل بما في ذلك التزامات بنك قطر للتنمية مقابل قروض الأسكان والتزامات التمويل الإضافي ما بين ٧٥% و ٩٠% من إجمالي الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية.
 - ٦/٨ التأمين على حياة المقترض لصالح البنك دون إلزامه بسداد أي مصاريف تأمينية أخرى بخلاف ذلك.
 - ٧/٨ يتم إعفاء العميل من أي مصاريف إدارية وأي مصاريف أخرى مقابل صرف التمويل.
 - ٨/٨ في حال السداد المبكر وبعد مرور خمس سنوات من منح القرض /التمويل يتم إعفاء العميل من أي غرامات /عمولات مقابل السداد المبكر وكذلك من أي أرباح مؤجلة غير مستحقة للبنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
 - ٩/٨ يستثنى هذا التمويل من جميع سقوف التمويل العقاري المحددة بكتاب تعليمات البنوك.
 - ١٠/٨ يمنح التمويل مقابل الراتب أو مقابل أي مصادر سداد أخرى للعميل وفقاً للسياسات الائتمانية للبنك. وبما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر الائتمان.

^٦ التعميم رقم ٢٠١٤/٩٠ تاريخ ٢٠١٤/١٢/٧ (إلى جميع البنوك).

^٧ التعميم رقم ٢٠١٧/١٣ تاريخ ٢٠١٧/٣/٧ (إلى جميع البنوك).

١١ / ٨ يجب رهن العقار الممول لصالح البنك بحيث يأتي فري المرتبة الثانية بعد بنك قطر للتنمية والذي يكون العقار مرهوناً بالدرجة الأولى.

على البنوك الراغبة بمنح التمويل لهذه الفئة من العملاء الالتزام بما ورد أعلاه.

٩- التزامات العملاء مقابل قروض الإسكان لدى بنك قطر للتنمية^٨:-

- على جميع البنوك قبول طلبات عملائها من المواطنين القطريين المحولة رواتبهم إليها بإصدار تعهد مصرفي لصالح بنك قطر للتنمية بتحويل الأقساط المستحقة عليهم مقابل قروض الإسكان مع مراعاة ما يلي:-
- يجب أن تؤخذ الالتزامات المستحقة على العملاء لبنك قطر للتنمية مقابل قروض الإسكان في الحسبان عند منح البنك أية قروض أو تمويلات جديدة للعملاء، بحيث لا تزيد إجمالي الأعباء الشهرية المستقطعة من راتب العميل بما في ذلك التزامات بنك قطر للتنمية عن نسبة ١٠٠% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية.
 - على البنوك إصدار التعهدات المطلوبة من عملائها لبنك قطر للتنمية وتحويل الأقساط المستحقة عليهم إليه، وبحيث لا تزيد إجمالي الاستقطاعات الشهرية عن نسبة ٧٥% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبحيث لا تسمح البنوك للعملاء بالسحب من حساباتهم إلا بعد حجز الأقساط المستحقة لبنك قطر للتنمية.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠١٢/١٠/٤).

^٨ تعميم ٢٠١٢/٨٥ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٤ (إلى جميع البنوك)

^٩ تعميم ٢٠١٣/١١ تاريخ ٢٠١٣/٢/١٣ (بزيادة سقف الاستقطاعات الشهرية المتوجب أخذه في الاعتبار عند إصدار التعهدات المطلوبة من العملاء لبنك قطر للتنمية من ٧٥% إلى ١٠٠% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعميل).